

מסורת הש"ס

א) עדות פ"ח מ"ד פסחים טו. [מדרש יט"ז. ב] גיטין טו: [נחמיות ב:]. א) [גיטין עב: וש"ס]. ד) [גיטין טו: ע"ש]. ט) [פי' כל התכמים שנמלאו בחמה שעה. ערוך ערך סע ב']. א) [פי' בני מדרשו]. א) [ז"ל אלעזר]. ג) גיטין טו: כתובות ב: [גיטין טס ע"ש]. י) [גיטין עד. עה: עז]. יקדושין ט. נס: וכלל האי מקומות בגיטין אי ארי"ה אמר רבי.

מוסף רש"י

אייל קמצא. מין חגב שמו אייל קמלָה, דבן. שהא טהור ושפר לאכילה (פסחים טו.). ועל משקה בית מטבחיא דבן. על משקין של בית המטבחים שבוהים, טבון הדס והמים, שהן דק שאין מקבלין טומאה (שם). אינו גט. דכיון שלא אמר מעכשיו משמע לאחר י"ב חדש יהא גט, והכי מת בתוך חמון והיכא ליבס (גיטין עז.). דהא לא שריה גט עד י"ב חדש והוי ליה גט לאחר מיתה (שם עב.). התירויה לינשא. בלא חללה להאי דאס לא בנחמי (כתובות ב.). דאף על גב דלא אמר מעכשיו כמאן דלאמר מעכשיו דמילי, דמסתמא מעכשיו קאמר לה (גיטין עז.). בית דינא דשרו משהא. שמתן של עובדי כוכבים, והיינו ר' יהודה נשיאה שריה דימי האנומליא, כל גט של רבינו הקדוש, כדלמדיין מסתמך ואולי כו' (שם). כו' יוסי. צ"צ (קול). הכותב נכסיו לבט לאחר מותו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתתה דאי לא לאחר מיתה, ר' יוסי אמר אינו צריך שמתן של שטר מוכת עליו, דלמיא אימתי זמן כשטרא ליעד שמהיום נתן לו גוף הקרקע שלא יכרו אחיו עמו והפירות לאחר מותו (גיטין שם). זמנו של שטר מוכריה עליו. לא לתנע נכתב זמנו לתוכי אס לא ליעדי שמיז הכמיה והמסירה הוא מגרשה אס לא יבא לאחור זמן, הלכך אט"ר דלא נתן לה זה היה גיטך מהיום אס לא בנחמי כו' כמאן דכתב מהיום דמי (כתובות ב.). הורה. שהיא מותרת (גיטין עז.). כל שבתה. כל ימי חיו (שם). לאלתר שריתה. כששמעו זו שמת ואפילו קודם י"ב חדש (שם). דלא אחי. שהרי והאי לא יבא עוד ויש כאן קיום תנאי (שם). ותיבעי לך. ממי אמתי? הוי דלאמר מעכשיו ודבר הכל אחאי בעי לה אפלוגתא (שם). אין ה"ב. דאיכא למבעי אמתני', ולהכי בעייה מההוא כפא ואליבא דרבותיו משום דהוא כההוא מניינא דשריותא וס' לו להשיעו מפי השמועה ששמע וידע היך המירו, אבל אי הוה בעי מסתמא או מנגלא אמתניא הוי בעי לה אמתני' (שם). הכל מודים. כאלמא לאשמו בלילה זה גיטך כשתלא חמה מנתיקא, לכי נפקא קאמרי לה. וחי מיית בלילא לא הוי גיטא, וגבי מתני' נמי היה זה גיטך וכיכא אמר לנשלא אכא יהא גט, אבל לא מעכשיו. על מנת קי וכן דמי (קדושין טו.). דה"ק מעכשיו יהא גט ע"מ שתקיימי התנאי (גיטין עד.). באם תצא. ודכוותה אס לא בנחמי, ואמריין (סס עד). גבי אס מתי אס שמי לשונות משמע, משמע מעכשיו ומשמע לכשיגיע, אמר מהיום הוי מעכשיו, לא אמר מהיום הוי לכשיגיע, הלכך רבותיו סברי לה כו' יוסי כו' (שם עז.). אם מתי גרידא. ואמרן לעיל דלאחר מיתה הוא לכשאמות והכא נמי משמע לכשלא אכא לאחר י"ב חדש (שם).

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

הואיל וראוי לביאה כו'. דטעמא דגזירת ויצה משום ביאה הואי כדאמרן [לז:] שלא יהא תינוק של ישראל רגיל אללו במשכב זכור הלכך לא גזרו עליה עד דחוי לביאה: **פשיטא.** כיון דתינוק משעה שראוי ה"ה לתינוקת: מהו דסימא האי. תינוק כשראוי לביאה הוא ערום לארגולי להמשך ישראל אללו: אבל תינוקת בת ג' אע"ג דבת ביאה היא אין בה ערמומית דלא ידעה לארגולי עד ששהא בת משעה לא נגזר עליה קמ"ל: **אייל קמצא.** מין חגב הוא: דכן. שהוא טהור ומותר באכילה: **ועל משקה בים מטבחיא.** הדס והמים שהן בצית המטבחים שבעזרה: דכן. לא גזרו עליהם טומאת משקין. ופלוגתא היא לקמן [ע"ב] רב אמר דכן ממש דסבר אין משקין מקבלין טומאה אלא מדרבנן ובהני לא גזר ושמואל אמר דכן מלטמא טומאת אחרים אבל טומאת עצמן יש בהן קסבר שמואל יש למשקין טומאה מן התורה להיטמא ולא מזו רבנן דלכניהו: **ועל דיקרב למימא מסאב.** הנוגע במת טמא.

ולקמן [סס] פריך הא לדורייתא היא ועוד הא חומרא היא ויוסף אסרא מיבעי ליה: **שרא סלא.** דהא לקמן [סס] מפרש דהאי על דיקרב למיתא מסאב קולא היא: **אינו גט.** דהא לא אמר שיהא גט אלא עד י"ב חודש והוא כבר מת ואין יכול לגרש וחוקה ליבס אס אין לו בן. אבל אי אמר מעכשיו יהא גט אס לא בנחמי עד י"ב חודש ומת בתוך כך הרי זה גט ואינה זוקקה ליבס: **כו' יוסי.** צ"צ דפרק יש נוחלין (דף קז.). הכותב כל נכסיו לבטו לאחר מותו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דלהוי משמע גופא מהיום שלא אהא רשאי למכרס ופירא לאחר מיתה ואס לא כתב מהיום אלא לאחר מיתה לא אמר כלום ויירשו אחיו עמו או אס היה עליו צ"מ מאחור לאחר מתנה זו ע"מ גובה אה חובו רבי יוסי אמר אינו צריך דלהכי כתיב זמן כשטר לומר מעכשיו תהא מתנה מגופה של קרקע ופירות לאחר מיתה דאי לא בעי למיתב ליה אלא לאחר מיתה למא כתב זמן כשטר. וה"ג זמנו של גט מוכיח דה"ק ליה מעכשיו יהא גט אס לא בנחמי ותנאה בעלמא הוא וכי לא אמת איקיים תנאה: **רבי יהודה הנשיא.** בן בנו של רבי היה הורה שהיא מותרת לינשא: **כל שעתו.** כל ימיו נחלקו עליו: **לאלתר שריטוה.** כששמעו זו שמת: ה"ג

לאלתר שריטוה דודאי לא אחי עוד: אין ה"ג. דאיכא למיבעי אמתנייתין: אלא. להכי צעינן צעיין לה אקמייתא משום דהוית כההוא מניינא דרבי יהודה נשיאה דשרייה וידעת לאימת שרייה ומדרבי יהודה נשמע למתני' להיכא דלאמר לה מעכשיו: **הכל מודים.** ואפילו רבי יוסי היכא דלאמר לה בנחמי לינשא הרי זה גיטך לכשתלא חמה מנרתיקה: **למי נפקא לה קאמר לה.** דליהוי גיטא ומקמי הכי לא ליהוי גיטא ואי מיית בלילא לאו גיטא הוא ואע"ג דא"ר יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ה"ל כמהיום ולאחר מיתה ותנן [גיטין עב]. מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דמספקא האי לאחר מיתה אי תנאה הוי והכי משמע מהיום יהא גט אס אמות אי חורה הוה דהדר ביה ממאי דלאמר מהיום ולא גט דמי למתנא שכתוב בה מהיום וללאחר מיתה דהתם הכי קאמר גופא מהיום קני ופירא לאחר מיתה אבל גט ליכא למימר הכי וכי האי גוונא מפרש לה ביש נוחלין (ב"ב קז.). **ע"מ שפלא חמה מנרסיקה.** ודכוותה הכא על מנת שלא אצוא כל שנים עשר חודש: **מעכשיו קאמר.** דליהוי גיטא ע"מ שתתקיים תנאי זה וכי מקיים תנאי זה ונפקא חמה איגלאי מילתא למפרע דבשעת מסירה הוי גט ואע"ג דמיית בלילא ה"ל גט מחיים ודכוותיה מת בתוך י"ב חודש הרי נתקיים התנאי שלא בלא וה"ל גט למפרע: **דאמר רב הונא כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי.** ע"מ ודאי תנאה משמע וה"ק מעכשיו יהא גט ע"מ שיתקיים תנאי זה וכל אימת דמתקיים תנאה ה"ל גט למפרע: **לא נחלקו אלא באס סלא.** ומת בלילא דכוותיה התם באס לא בנחמי דאמריין התם בפי' מי שאלחו קורדיקוס (גיטין דף עב. עז.). אס שמי לשונות משמע מעכשיו ומשמע לכשיתקיים אמר מהיום גלי דעתיה דמעכשיו לא אמר מהיום הוי משמע לכשיתקיים. הלכך ר' יהודה הנשיא סבר לה כרבי יוסי דלאמר דאף על גב דלא כתב מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו כמאן דכתב מהיום דמי וה"ל כמהיום אס מתי דאמריין במסכת גיטין (דף עב): תנאה הוא וכי מיית הוי גיטא למפרע מחיים ורבנן לית להו דרבי יוסי וה"ל כאס מתי גרידא דאמריין התם דלשון אס כי לא אמר מהיום משמע לכשאמות קאמר וה"ג משמע ולכשתלא ולכשלא אצוא וה"ל גט לאחר מיתה: **שושיבא.** מין חגב וראשו ארוך: **וקמיפלגי.** יוסי בן יועזר ורבנן דראשו ארוך דסימני חגבים טהורים נפקא לן מארצה סלעס חרגול חגב ופליגי תנאי באלו טריפות (חולין דף סו.). בראשו ארוך איכא דדאין ליה בכלל ופרט דאין בכלל אלא מה שבפרט הני מיני שרי אבל מין אחרינא לא וכל מינא דהני אין ראשו ארוך ואיכא דדאין בכלל ופרט וכלל ומרבי כל כעין הפרט לא ראי ארצה כראי סלעס וכו' הלז השוה שבהן שיש להן ד' רגלים ד' כנפים ויש להן קרסולין וכנפיו חושפין את רובו אף אני אציא כל שיש לו ד' סנימים הללו:

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

הואיל וראוי לביאה מטמא נמי בזיבה אמר רבינא אהלכך הא תינוקת עוברת כוכבים בת ג' שנים ויום אחד הואיל וראויה לביאה מטמאה נמי בזיבה פשיטא מהו דתימא האי ידע לארגולי והא לא ידעה לארגולי קמ"ל מיסתמוך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה א"ל שמלאי לא היית אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר אף את הפת אמר לו א"ב יקרו לן בית דינא שריא דתנן ^ההעיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן יועל משקה בית מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא אמר ליה התם שרא תלת ומר שרא חדא ואי שרי מר חדא אחריתי אכתי תרתין הוא דהויין א"ל אנא שראי אחריתי מאי היא דתנן ^היה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש אינו גט ותני עלה ורבותינו התירוה לינשא ואמריין מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בית דינא דשרו משחא ^הסברי לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ^זוא"ר אבא בריה דרבי חייא בר אבא ר' יהודה הנשיא הורה ולא הודו לו ^הכל שעתו ואמרי לה ^הכל סייעתו א"ל רבי ^ה(אליעזר) לההוא סבא כי שריתוה לאלתר שריתוה דלא אתי או דלמא לאחר שנים עשר חודש דהא איקיים ליה תנאיה ותיבעי לך אמתני' דתנן ^ההרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש הוי גט דהא איקיים ליה תנאי ותיבעי לך לאלתר הוי גיטא דהא לא אתא או דלמא לאחר י"ב חודש דהא איקיים ליה תנאיה אין ה"ג אלא משום ^טדהוית בההוא מניינא אמר אבבי יהכל מודים לכשתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא קאמר לה וכי מיית בלילא גט לאחר מיתה הוא יעל מנת שתצא חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה וכי מיית בלילא הא ודאי תנאה הוי וגט מחיים הוא כדרב הונא ודאמר רב הונא א"כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא ב"באם תצא ר' יהודה הנשיא סבר לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והוה ליה כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי ורבנן לית להו דר' יוסי והוה ליה כזה גיטך אם מתי גרידא גופא העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן ועל משקה בי מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא מאי אייל קמצא רב פפא אמר שושיבא ורב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל רב פפא אמר שושיבא וקמיפלגי בראשו ארוך מר סבר ראשו ארוך אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל

לז.

הואיל וראויה לביאה מטמא נמי בזיבה אמר רבינא אהלכך הא תינוקת עוברת כוכבים בת ג' שנים ויום אחד הואיל וראויה לביאה מטמאה נמי בזיבה פשיטא מהו דתימא האי ידע לארגולי והא לא ידעה לארגולי קמ"ל מיסתמוך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה א"ל שמלאי לא היית אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר אף את הפת אמר לו א"ב יקרו לן בית דינא שריא דתנן ^ההעיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן יועל משקה בית מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא אמר ליה התם שרא תלת ומר שרא חדא ואי שרי מר חדא אחריתי אכתי תרתין הוא דהויין א"ל אנא שראי אחריתי מאי היא דתנן ^היה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש אינו גט ותני עלה ורבותינו התירוה לינשא ואמריין מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בית דינא דשרו משחא ^הסברי לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ^זוא"ר אבא בריה דרבי חייא בר אבא ר' יהודה הנשיא הורה ולא הודו לו ^הכל שעתו ואמרי לה ^הכל סייעתו א"ל רבי ^ה(אליעזר) לההוא סבא כי שריתוה לאלתר שריתוה דלא אתי או דלמא לאחר שנים עשר חודש דהא איקיים ליה תנאיה ותיבעי לך אמתני' דתנן ^ההרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש הוי גט דהא איקיים ליה תנאי ותיבעי לך לאלתר הוי גיטא דהא לא אתא או דלמא לאחר י"ב חודש דהא איקיים ליה תנאיה אין ה"ג אלא משום ^טדהוית בההוא מניינא אמר אבבי יהכל מודים לכשתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא קאמר לה וכי מיית בלילא גט לאחר מיתה הוא יעל מנת שתצא חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה וכי מיית בלילא הא ודאי תנאה הוי וגט מחיים הוא כדרב הונא ודאמר רב הונא א"כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא ב"באם תצא ר' יהודה הנשיא סבר לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והוה ליה כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי ורבנן לית להו דר' יוסי והוה ליה כזה גיטך אם מתי גרידא גופא העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן ועל משקה בי מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא מאי אייל קמצא רב פפא אמר שושיבא ורב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל רב פפא אמר שושיבא וקמיפלגי בראשו ארוך מר סבר ראשו ארוך אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל

הואיל וראויה לביאה מטמא נמי בזיבה אמר רבינא אהלכך הא תינוקת עוברת כוכבים בת ג' שנים ויום אחד הואיל וראויה לביאה מטמאה נמי בזיבה פשיטא מהו דתימא האי ידע לארגולי והא לא ידעה לארגולי קמ"ל מיסתמוך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה א"ל שמלאי לא היית אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר אף את הפת אמר לו א"ב יקרו לן בית דינא שריא דתנן ^ההעיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן יועל משקה בית מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא אמר ליה התם שרא תלת ומר שרא חדא ואי שרי מר חדא אחריתי אכתי תרתין הוא דהויין א"ל אנא שראי אחריתי מאי היא דתנן ^היה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש אינו גט ותני עלה ורבותינו התירוה לינשא ואמריין מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בית דינא דשרו משחא ^הסברי לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ^זוא"ר אבא בריה דרבי חייא בר אבא ר' יהודה הנשיא הורה ולא הודו לו ^הכל שעתו ואמרי לה ^הכל סייעתו א"ל רבי ^ה(אליעזר) לההוא סבא כי שריתוה לאלתר שריתוה דלא אתי או דלמא לאחר שנים עשר חודש דהא איקיים ליה תנאיה ותיבעי לך אמתני' דתנן ^ההרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש הוי גט דהא איקיים ליה תנאי ותיבעי לך לאלתר הוי גיטא דהא לא אתא או דלמא לאחר י"ב חודש דהא איקיים ליה תנאיה אין ה"ג אלא משום ^טדהוית בההוא מניינא אמר אבבי יהכל מודים לכשתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא קאמר לה וכי מיית בלילא גט לאחר מיתה הוא יעל מנת שתצא חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה וכי מיית בלילא הא ודאי תנאה הוי וגט מחיים הוא כדרב הונא ודאמר רב הונא א"כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא ב"באם תצא ר' יהודה הנשיא סבר לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והוה ליה כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי ורבנן לית להו דר' יוסי והוה ליה כזה גיטך אם מתי גרידא גופא העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן ועל משקה בי מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא מאי אייל קמצא רב פפא אמר שושיבא ורב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל רב פפא אמר שושיבא וקמיפלגי בראשו ארוך מר סבר ראשו ארוך אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל

לאלתר שריטוה דודאי לא אחי עוד: אין ה"ג. דאיכא למיבעי אמתנייתין: אלא. להכי צעינן צעיין לה אקמייתא משום דהוית כההוא מניינא דרבי יהודה נשיאה דשרייה וידעת לאימת שרייה ומדרבי יהודה נשמע למתני' להיכא דלאמר לה מעכשיו: **הכל מודים.** ואפילו רבי יוסי היכא דלאמר לה בנחמי לינשא הרי זה גיטך לכשתלא חמה מנרתיקה: **למי נפקא לה קאמר לה.** דליהוי גיטא ומקמי הכי לא ליהוי גיטא ואי מיית בלילא לאו גיטא הוא ואע"ג דא"ר יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ה"ל כמהיום ולאחר מיתה ותנן [גיטין עב]. מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דמספקא האי לאחר מיתה אי תנאה הוי והכי משמע מהיום יהא גט אס אמות אי חורה הוה דהדר ביה ממאי דלאמר מהיום ולא גט דמי למתנא שכתוב בה מהיום וללאחר מיתה דהתם הכי קאמר גופא מהיום קני ופירא לאחר מיתה אבל גט ליכא למימר הכי וכי האי גוונא מפרש לה ביש נחלקו אלא באס סלא. ומת בלילא דכוותיה התם באס לא בנחמי דאמריין התם בפי' מי שאלחו קורדיקוס (גיטין דף עב. עז.). אס שמי לשונות משמע מעכשיו ומשמע לכשיתקיים אמר מהיום גלי דעתיה דמעכשיו לא אמר מהיום הוי משמע לכשיתקיים. הלכך ר' יהודה הנשיא סבר לה כרבי יוסי דלאמר דאף על גב דלא כתב מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו כמאן דכתב מהיום דמי וה"ל כמהיום אס מתי דאמריין במסכת גיטין (דף עב): תנאה הוא וכי מיית הוי גיטא למפרע מחיים ורבנן לית להו דרבי יוסי וה"ל כאס מתי גרידא דאמריין התם דלשון אס כי לא אמר מהיום משמע לכשאמות קאמר וה"ג משמע ולכשתלא ולכשלא אצוא וה"ל גט לאחר מיתה: **שושיבא.** מין חגב וראשו ארוך: **וקמיפלגי.** יוסי בן יועזר ורבנן דראשו ארוך דסימני חגבים טהורים נפקא לן מארצה סלעס חרגול חגב ופליגי תנאי באלו טריפות (חולין דף סו.). בראשו ארוך איכא דדאין ליה בכלל ופרט דאין בכלל אלא מה שבפרט הני מיני שרי אבל מין אחרינא לא וכל מינא דהני אין ראשו ארוך ואיכא דדאין בכלל ופרט וכלל ומרבי כל כעין הפרט לא ראי ארצה כראי סלעס וכו' הלז השוה שבהן שיש להן ד' רגלים ד' כנפים ויש להן קרסולין וכנפיו חושפין את רובו אף אני אציא כל שיש לו ד' סנימים הללו:

סוסביל

הואיל וראויה לביאה מטמא נמי בזיבה אמר רבינא אהלכך הא תינוקת עוברת כוכבים בת ג' שנים ויום אחד הואיל וראויה לביאה מטמאה נמי בזיבה פשיטא מהו דתימא האי ידע לארגולי והא לא ידעה לארגולי קמ"ל מיסתמוך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה א"ל שמלאי לא היית אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר אף את הפת אמר לו א"ב יקרו לן בית דינא שריא דתנן ^ההעיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן יועל משקה בית מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא אמר ליה התם שרא תלת ומר שרא חדא ואי שרי מר חדא אחריתי אכתי תרתין הוא דהויין א"ל אנא שראי אחריתי מאי היא דתנן ^היה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש אינו גט ותני עלה ורבותינו התירוה לינשא ואמריין מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בית דינא דשרו משחא ^הסברי לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ^זוא"ר אבא בריה דרבי חייא בר אבא ר' יהודה הנשיא הורה ולא הודו לו ^הכל שעתו ואמרי לה ^הכל סייעתו א"ל רבי ^ה(אליעזר) לההוא סבא כי שריתוה לאלתר שריתוה דלא אתי או דלמא לאחר שנים עשר חודש דהא איקיים ליה תנאיה ותיבעי לך אמתני' דתנן ^ההרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש הוי גט דהא איקיים ליה תנאי ותיבעי לך לאלתר הוי גיטא דהא לא אתא או דלמא לאחר י"ב חודש דהא איקיים ליה תנאיה אין ה"ג אלא משום ^טדהוית בההוא מניינא אמר אבבי יהכל מודים לכשתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא קאמר לה וכי מיית בלילא גט לאחר מיתה הוא יעל מנת שתצא חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה וכי מיית בלילא הא ודאי תנאה הוי וגט מחיים הוא כדרב הונא ודאמר רב הונא א"כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא ב"באם תצא ר' יהודה הנשיא סבר לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והוה ליה כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי ורבנן לית להו דר' יוסי והוה ליה כזה גיטך אם מתי גרידא גופא העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן ועל משקה בי מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא מאי אייל קמצא רב פפא אמר שושיבא ורב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל רב פפא אמר שושיבא וקמיפלגי בראשו ארוך מר סבר ראשו ארוך אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל

לאלתר שריטוה דודאי לא אחי עוד: אין ה"ג. דאיכא למיבעי אמתנייתין: אלא. להכי צעינן צעיין לה אקמייתא משום דהוית כההוא מניינא דרבי יהודה נשיאה דשרייה וידעת לאימת שרייה ומדרבי יהודה נשמע למתני' להיכא דלאמר לה מעכשיו: **הכל מודים.** ואפילו רבי יוסי היכא דלאמר לה בנחמי לינשא הרי זה גיטך לכשתלא חמה מנרתיקה: **למי נפקא לה קאמר לה.** דליהוי גיטא ומקמי הכי לא ליהוי גיטא ואי מיית בלילא לאו גיטא הוא ואע"ג דא"ר יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ה"ל כמהיום ולאחר מיתה ותנן [גיטין עב]. מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דמספקא האי לאחר מיתה אי תנאה הוי והכי משמע מהיום יהא גט אס אמות אי חורה הוה דהדר ביה ממאי דלאמר מהיום ולא גט דמי למתנא שכתוב בה מהיום וללאחר מיתה דהתם הכי קאמר גופא מהיום קני ופירא לאחר מיתה אבל גט ליכא למימר הכי וכי האי גוונא מפרש לה ביש נחלקו אלא באס סלא. ומת בלילא דכוותיה התם באס לא בנחמי דאמריין התם בפי' מי שאלחו קורדיקוס (גיטין דף עב. עז.). אס שמי לשונות משמע מעכשיו ומשמע לכשיתקיים אמר מהיום גלי דעתיה דמעכשיו לא אמר מהיום הוי משמע לכשיתקיים. הלכך ר' יהודה הנשיא סבר לה כרבי יוסי דלאמר דאף על גב דלא כתב מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו כמאן דכתב מהיום דמי וה"ל כמהיום אס מתי דאמריין במסכת גיטין (דף עב): תנאה הוא וכי מיית הוי גיטא למפרע מחיים ורבנן לית להו דרבי יוסי וה"ל כאס מתי גרידא דאמריין התם דלשון אס כי לא אמר מהיום משמע לכשאמות קאמר וה"ג משמע ולכשתלא ולכשלא אצוא וה"ל גט לאחר מיתה: **שושיבא.** מין חגב וראשו ארוך: **וקמיפלגי.** יוסי בן יועזר ורבנן דראשו ארוך דסימני חגבים טהורים נפקא לן מארצה סלעס חרגול חגב ופליגי תנאי באלו טריפות (חולין דף סו.). בראשו ארוך איכא דדאין ליה בכלל ופרט דאין בכלל אלא מה שבפרט הני מיני שרי אבל מין אחרינא לא וכל מינא דהני אין ראשו ארוך ואיכא דדאין בכלל ופרט וכלל ומרבי כל כעין הפרט לא ראי ארצה כראי סלעס וכו' הלז השוה שבהן שיש להן ד' רגלים ד' כנפים ויש להן קרסולין וכנפיו חושפין את רובו אף אני אציא כל שיש לו ד' סנימים הללו:

סוסביל

הואיל וראויה לביאה מטמא נמי בזיבה אמר רבינא אהלכך הא תינוקת עוברת כוכבים בת ג' שנים ויום אחד הואיל וראויה לביאה מטמאה נמי בזיבה פשיטא מהו דתימא האי ידע לארגולי והא לא ידעה לארגולי קמ"ל מיסתמוך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דרבי שמלאי שמעיה א"ל שמלאי לא היית אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר אף את הפת אמר לו א"ב יקרו לן בית דינא שריא דתנן ^ההעיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן יועל משקה בית מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא אמר ליה התם שרא תלת ומר שרא חדא ואי שרי מר חדא אחריתי אכתי תרתין הוא דהויין א"ל אנא שראי אחריתי מאי היא דתנן ^היה גיטך אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש אינו גט ותני עלה ורבותינו התירוה לינשא ואמריין מאן רבותינו אמר רב יהודה אמר שמואל בית דינא דשרו משחא ^הסברי לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ^זוא"ר אבא בריה דרבי חייא בר אבא ר' יהודה הנשיא הורה ולא הודו לו ^הכל שעתו ואמרי לה ^הכל סייעתו א"ל רבי ^ה(אליעזר) לההוא סבא כי שריתוה לאלתר שריתוה דלא אתי או דלמא לאחר שנים עשר חודש דהא איקיים ליה תנאיה ותיבעי לך אמתני' דתנן ^ההרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חודש ומת בתוך שנים עשר חודש הוי גט דהא איקיים ליה תנאי ותיבעי לך לאלתר הוי גיטא דהא לא אתא או דלמא לאחר י"ב חודש דהא איקיים ליה תנאיה אין ה"ג אלא משום ^טדהוית בההוא מניינא אמר אבבי יהכל מודים לכשתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא קאמר לה וכי מיית בלילא גט לאחר מיתה הוא יעל מנת שתצא חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה וכי מיית בלילא הא ודאי תנאה הוי וגט מחיים הוא כדרב הונא ודאמר רב הונא א"כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא ב"באם תצא ר' יהודה הנשיא סבר לה כו' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והוה ליה כמהיום אם מתי כמעכשיו אם מתי ורבנן לית להו דר' יוסי והוה ליה כזה גיטך אם מתי גרידא גופא העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דכן ועל משקה בי מטבחיא דכן ועל דיקרב למיתא מסאב וקרו ליה יוסף שריא מאי אייל קמצא רב פפא אמר שושיבא ורב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל רב פפא אמר שושיבא וקמיפלגי בראשו ארוך מר סבר ראשו ארוך אסור ומר סבר ראשו ארוך מותר רב חייא בר אמי משמיה דעולא אמר סוסביל

לאלתר שריטוה דודאי לא אחי עוד: אין ה"ג. דאיכא למיבעי אמתנייתין: אלא. להכי צעינן צעיין לה אקמייתא משום דהוית כההוא מניינא דרבי יהודה נשיאה דשרייה וידעת לאימת שרייה ומדרבי יהודה נשמע למתני' להיכא דלאמר לה מעכשיו: **הכל מודים.** ואפילו רבי יוסי היכא דלאמר לה בנחמי לינשא הרי זה גיטך לכשתלא חמה מנרתיקה: **למי נפקא לה קאמר לה.** דליהוי גיטא ומקמי הכי לא ליהוי גיטא ואי מיית בלילא לאו גיטא הוא ואע"ג דא"ר יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ה"ל כמהיום ולאחר מיתה ותנן [גיטין עב]. מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דמספקא האי לאחר מיתה אי תנאה הוי והכי משמע מהיום יהא גט אס אמות אי חורה הוה דהדר ביה ממאי דלאמר מהיום ולא גט דמי למתנא שכתוב בה מהיום וללאחר מיתה דהתם הכי קאמר גופא מהיום קני ופירא לאחר מיתה אבל גט ליכא למימר הכי וכי האי גוונא מפרש לה ביש נחלקו אלא באס סלא. ומת בלילא דכוותיה התם באס לא בנחמי דאמריין התם בפי' מי שאלחו קורדיקוס (גיטין דף עב. עז.). אס שמי לשונות משמע מעכשיו ומשמע לכשיתקיים אמר מהיום גלי דעתיה דמעכשיו לא אמר מהיום הוי משמע לכשיתקיים. הלכך ר' יהודה הנשיא סבר לה כרבי יוסי דלאמר דאף על גב דלא כתב מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו כמאן דכתב מהיום דמי וה"ל כמהיום אס מתי דאמריין במסכת גיטין (דף עב): תנאה הוא וכי מיית הוי גיטא למפרע מחיים ורבנן לית להו דרבי יוסי וה"ל כאס מתי גרידא דאמריין התם דלשון אס כי לא אמר מהיום משמע לכשאמות קאמר וה"ג משמע ולכשתלא ולכשלא אצוא וה"ל גט לאחר מיתה: **שושיבא.** מין חגב וראשו ארוך: **וקמיפלגי.** יוסי בן יועזר ורבנן דראשו ארוך דסימני חגבים טהורים נפקא לן מארצה סלעס חרגול חגב ופליגי תנאי באלו טריפות (חולין דף סו.). בראשו ארוך איכא דדאין ליה בכלל ופרט דאין בכלל אלא מה שבפרט הני מיני שרי אבל מין אחרינא לא וכל מינא דהני אין ראשו ארוך ואיכא דדאין בכלל ופרט וכלל ומרבי כל כעין הפרט לא ראי ארצה כרא